

सूचनाको_हक_सम्बन्धी_ऐन_२०६४

English title: Right to Information Act, 2007

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ४ । १५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । १ । १३ । २. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. ४ । सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जिवाफदेही र जम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिबाट तीसौं दिनमा प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषाः वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहाय बमोजमिका निकाय वा संस्था समझनु पर्छः- । (१) संवधान अन्तर्गतका निकाय, । (२) ऐनद्वारा स्थापित निकाय, । (३) नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३क) प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित निकाय, । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३ख) स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालयहरु, । (४) कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतष्ठान, । (५) प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा सङ्गठन, । (६) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था, । (७) नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै समझौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था, । (८) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा वदेशी राष्ट्र वा अन्तरराष्ट्रिय संघ/संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु, । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८क) प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था, । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८ख) प्रदेश सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै समझौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था, । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८ग) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघर संस्थाहरु, । (९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था । (ख) “सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा नर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री वा जानकारी समझनु पर्छ ।

(ग) “सार्वजनिक महत्व” भन्नाले सार्वजनिक सरोकारको वषिय समझनु पर्छ । (घ) “लिखित” भन्नाले लिपिबद्ध भएको जुनसुकै किसिमको लिखित समझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै यन्त्रको माध्यमबाट सङ्कलन वा अद्यावधिक गरिएको वा मुद्रित वा पुनः प्रस्तुत गर्न सकिने श्रव्य-दृश्य सामग्री समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “सूचनाको हक” भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार समझनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखितको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिन वा कुनै पनिकिसिमिको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ । (च) “सूचना अधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजमि तोकिएको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (छ) “प्रमुख” भन्नाले सार्वजनिक निकायको प्रमुख समझनु पर्छ । (ज) “आयोग” भन्नाले दफा ११ बमोजमिको राष्ट्रिय सूचना आयोग समझनु पर्छ । (झ) “प्रमुख सूचना आयुक्त” भन्नाले दफा ११ बमोजमि नियुक्त व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ञ) “सूचना आयुक्त” भन्नाले दफा ११ बमोजमि नियुक्त व्यक्ती समझनु पर्छ । (ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था । ३. सूचनाको हक हुने : (१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको वषिय सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैनः- । (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, । (ख) अपराधको अनुसन्धान, तहककित तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, । (ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्कडि वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, । (घ) वभिन्न

जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, । (ङ) व्यक्तित्व गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने । तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छि पाउने छैन । (४) सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐन बमोजमि प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्टयाएर नविदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४. सार्वजनिक निकायको दायित्व : (१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुनेछः-- । (क) सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, । (ख) सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, । (ग) आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने, । (घ) आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने । (३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्नेछ । ५. सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन : (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्म यो ऐन लागू हुनुभन्दा कमतीमा बीस वर्ष अघिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना उपदफा (१) बमोजमि अद्यावधिक गर्नु गराउनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित देहायका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ :- । (क) निकायको स्वरुप र प्रकृति, । (ख) निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, । (ग) निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, । (घ) निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, । (ङ) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, । (च) सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि, । (छ) नर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, । (ज) नर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी, । (झ) सम्पादन गरेको कामको विवरण, । (ञ) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद, । (ट) ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची, । (ठ) आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण, । (ड) तोकिए बमोजमि अन्य विवरण । (४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजमिको सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र र त्यसपछि प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ६. सूचना अधिकारीको व्यवस्था : (१) सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमिति रुपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको निमित्त आवश्यकतानुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ७. सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि : (१) यस ऐन बमोजमि कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नु पर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए नविदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नविदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण सहितको जानकारी तुरुन्त नविदकलाई गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचना अधिकारीले कुनै व्यक्तिको जीउ-ज्यानको सुरक्षसँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र नविदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) सूचना अधिकारीले नविदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरुपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नविदकले माग गरेको स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बगिर्ने, भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरुपमा नविदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (७) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमि कुनै लिखित, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नको लागि नविदन दिएको भए सूचना अधिकारीले नविदकलाई त्यस्तो लिखित, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मनासबि समय उपलब्ध गराउनेछ । (८) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको नविदन जाँचबुझ गर्दा नविदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरुन्त नविदकलाई दनु पर्नेछ । ८. सूचना बापत लाग्ने दस्तुर : (१) दफा ७ बमोजमि सूचना माग गर्दा नविदकले तोकिए बमोजमिको दस्तुर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्नेछ । तर कुनै सूचनाको सन्दर्भमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै दस्तुरको व्यवस्था रहेकोमा सोही बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दस्तुर तोकदा सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने वास्तविक लागतको आधारमा तोकिएको । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको दस्तुर लागतभन्दा बढी भएको लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा उपदफा (२) विपरीत दस्तुर तोकिएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो दस्तुर पुनरावलोकन गर्न आदेश दनि सक्नेछ । ९. उजुरी दनि सक्ने : (१) सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा, सूचना दनि अस्वीकार गरेमा, आंशिक रुपमा सूचना उपलब्ध गराएमा वा गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनी सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसरी सूचना नपाएको वा आंशिक रुपमा सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त उजुरी जाँचबुझ गर्दा

सूचना नदिएको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले नविदकद्वारा माग भए बमोजमिको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दनिन्छ र त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकारीले सम्बन्धित नविदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा सूचना अधिकारीले जानी जानी वा बर्दनीयतपूर्वक सूचना नदिएको, सूचना दनि अस्वीकार गरेको वा आंशिक रुपमा सूचना दिएको वा गलत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले त्यस्तो सूचना अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा सूचना दनि नमिल्ने देखिएमा प्रमुखले सोही व्यहोराको नरिणय गरी सोको कारण सहितको जानकारी नविदकलाई दनि पर्नेछ । १०. पुनरावेदन दनि सक्ने : (१) दफा ९ को उपदफा (४) बमोजमि प्रमुखले गरेको नरिणयउपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नरिणयको जानकारी पाएको मतिले पैतीस दिनभित्र आयोग समक्ष पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको पुनरावेदनको कारबाही र कनिरा गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आफू समक्ष उपस्थिति गराई बयान गराउन, कुनै लिखित पेश गर्न लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्न वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखितको नक्कल माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पुनरावेदनको कारबाही र कनिरा गर्दा आयोगले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) पुनरावेदनको व्यहोरा मनासबि देखिएमा समयावधि तोक्यो पुनरावेदकलाई बनि शुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित प्रमुखको नाममा आदेश गर्न, । (ख) पुनरावेदन नरिस्थक देखिएमा पुनरावेदन खारेज गर्न । (४) आयोगले पुनरावेदन परेको साठी दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी अन्तमि नरिणय गर्नु पर्नेछ । (५) आयोगले यस दफा बमोजमि पुनरावेदनको कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । आयोग सम्बन्धी व्यवस्था । ११. आयोग सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बन्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहनेछ । (२) आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुईजना सूचना आयुक्तहरू रहनेछन् । (३) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नयुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजमिको एक समिति रहनेछ :- । (क) सभामुख — अध्यक्ष । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) सञ्चार तथा सूचना प्रवधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री — सदस्य । (ग) सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ — सदस्य । (४) उपदफा (३) बमोजमिको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नयुक्त गर्नेछ त्यसरी नयुक्त गरिदा कम्तीमा एकजना महिला समावेश हुने गरी नयुक्त गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिको समितिले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नयुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमि नयुक्तिको सिफारिस गर्दा अपनाउने कार्यवधि सिफारिस समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १२. योग्यता : प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नयुक्ति हुन देहाय बमोजमिको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि हासलि गरेको, र । (ग) आमसञ्चार, कानून न्याय, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना प्रवधि वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासलि गरेको ।

१३. अयोग्यता : देहायको व्यक्तिले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नयुक्त हुन अयोग्य हुनेछ :- । (क) दफा १२ बमोजमिको योग्यता नभएको, । (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरी सजाय पाएको, । (ग) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, । (घ) कुनै राजनैतिक पदमा बहाल रहेको, र । (ङ) प्रचलित कानून बमोजमि नयुक्तिको लागि अयोग्य भएको । १४. पदावधि : (१) प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नजि सो पदमा पुनः नयुक्त हुन सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा लेखिएको पदावधिको अधीनमा रही सूचना आयुक्त प्रमुख सूचना आयुक्तको पदमा नयुक्त हुन सक्नेछ । (३) आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै दफा ११ को उपदफा (३) बमोजमिको सिफारिस समितिले नयाँ नयुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । १५. पद रक्ति हुने : देहायका अवस्थामा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पद रक्ति भएको मानिन्छ :- । (क) नजिको मृत्यु भएमा, । (ख) नजिको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) नजिले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएमा, । (घ) नजिको पदावधि पूरा भएमा, । (ङ) नजि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, वा । (च) नजिलाई दफा १६ बमोजमि आफ्नो पदबाट हटाएमा । १६. पदबाट हटाउन सक्ने : व्यवस्थापिका-संसदको सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तहिलाई सदस्य उपस्थिति भई बसेको बैठकको दुई तहिलाई बहुमतबाट कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा पदमा रहिरहुन उपयुक्त छैन भनी नरिणय भएको प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसदको बैठकबाट पारित भएमा त्यस्तो प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्त पदबाट हट्नेछ । तर त्यस्तो आरोप लागेको प्रमुख सूचना आयुक्त वा सूचना आयुक्तलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासबि माफकिको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । १७. सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था : प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. शपथ : आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रमुख सूचना आयुक्तले प्रधानमन्त्री र सूचना आयुक्तले प्रमुख सूचना आयुक्त समक्ष अनुसूची बमोजमिको ढाँचामा

शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । १९. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखित तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने, । (ख) त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखित वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मलाई राख्न आदेश दिने, । (ग) नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, । (घ) समय कटिन गरी नविदकले माग गरेको सूचना दिने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, ।

(ङ) यस ऐन बमोजमिको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने, । (च) नेपाल सरकार तथा सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सफारसि गर्ने, । (छ) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने । २०. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले आफ्नो दफा ९ बमोजमि पुनरावेदनको कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार बाहेकका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त वा कुनै निकाय वा अधिकारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २१. आयोगको कार्यालय : आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ । २२. आयोगको कर्मचारी : (१) आयोगमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । २३. आयोगको खर्च : (१) आयोगको लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । (२) आयोगले आफूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय श्रोत नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृत लिएर अन्य क्षेत्रबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नेछ । २४. आयोगलाई सहयोग गर्नु पर्ने : सार्वजनिक निकायले आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । २५. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतिवेदन आयोगले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ । २६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सञ्चार तथा सूचना प्रवर्धन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था । २७. सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सार्वजनिक निकायमा रहेका दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचनाको संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत रुपमा सूचनाको वर्गीकरण गर्न देहाय बमोजमिको एक समिति रहनेछ :- । (क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव — अध्यक्ष । (ख) सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव — सदस्य । (ग) कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकिएको सम्बन्धित विषयको वरिष्ठ — सदस्य । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतको समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्नु पर्ने हो सोको अवधि र संरक्षण गर्ने तरिका समेतका बारेमा नशिचि मापदण्ड निर्धारण गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि समितिले गरेको वर्गीकरणमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्ति तै त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुनु पर्ने भनी आयोगमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि परेको निवेदन उपर आयोगले पुनरावलोकन गर्दा सो सूचना गोप्य राख्नु पर्ने नदेखिएमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि वर्गीकरण गरिएको सूचना त्यस्तो सूचनाको प्रकृत अनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधि सम्म गोप्य राख्न सकिनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यसरी गोप्य राख्नु पर्ने सूचना गोप्य राखि राख्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि पुनरावलोकन गर्दा त्यस्तो सूचना थप अवधि सम्मको लागि गोप्य राखि राख्नु पर्ने भएमा त्यसरी गोप्य रहनु पर्ने अवधि खुलाई सो अवधि सम्म गोप्य राख्ने गरी र गोप्य राख्नु नपर्ने भएमा गोप्य राख्नु नपर्ने गरी वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । २८. सूचनाको संरक्षण : (१) सार्वजनिक निकायले आफू समक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरू अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरि राख्नु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरू देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित सहमति बिना प्रयोग गर्न हुँदैन:- । (क) कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भीर खतराको निवारण गर्ने सम्बन्धमा, । (ख) प्रचलित कानून बमोजमि प्रकट गर्नु पर्ने विषय भएमा, । (ग) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा । २९. सूचनादाताको संरक्षण : (१) सार्वजनिक निकायमा भएको वा भैरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजमि अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व वहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानि नोक्सानी पुर्याउन पाईने छैन । (४) उपदफा (३) विपरीत हुने गरी सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानि नोक्सानी पुर्याएमा सूचनादाताले सो नरिण्य बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (४) बमोजमि परेको उजुरीमा जाँचबुझ गर्दा सूचनादातालाई पदमुक्त गरेको भए त्यस्तो नरिण्य बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी

पुगेको रहेछ भने क्षतपूरतभिराउन समेत आदेश दनिसक्नेछ । ३०. व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध गराउने : (१) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा बहाल रहँदा सार्वजनिक पदसँग सम्बन्धित वषियको सूचना माग गरेमा त्यस्तो निकायले माग भए बमोजमि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले सार्वजनिक निकायमा रहेका आफूसँग सम्बन्धित वषियको सूचना माग गरेमा नजिलाई सो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने कार्यवधि दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि सूचना लैदा दफा ८ बमोजमिको दस्तुर लाग्नेछ ।

३१. सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने : (१) कुनै पन व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत कुनै व्यक्तिले सूचनाको दुरुपयोग गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धमा आयोग समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । सजाय तथा क्षतपूरतसम्बन्धी व्यवस्था । ३२. सजाय : (१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासबि कारण बनि सूचना नदिएको वा दनि इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए नजिलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दनि पर्ने सूचना बनि कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढल्लाई गरेमा जतदिनि ढल्लाई गरेको हो प्रतदिनि दुई सय रुपैयाँको दरले नजिलाई जरबिना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दनि पर्नेछ । (४) कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले यस ऐन बमोजमि गरेको नरिणय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । ३३. क्षतपूरतः (१) सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले यस ऐन बमोजमि सूचना नदिएको, दनि इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मतिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष क्षतपूरतको लागि निविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त निविदन जाँचबुझ गर्दा मनासबि देखिएमा आयोगले निविदकलाई पर्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीलाई विचार गरी मनासबि माफकिको क्षतपूरतसम्बन्धित निकायबाट भराई दनि सक्नेछ । ३४. पुनरावेदन : दफा ३२ बमोजमि आयोगले गरेको नरिणयउपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नरिणयको जानकारी पाएको मतिले पैतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । विधि ।

३५. सूचना सच्याउन सकिने : (१) सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै वषियको सूचना गलत छ भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिलाई लागेमा त्यस्तो व्यक्तिले सो सूचना सच्याउनको लागि आवश्यक प्रमाण सहित सम्बन्धित प्रमुख समक्ष निविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निविदन प्राप्त भएमा प्रमुखले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा आफ्नो निकायमा रहेको सूचना गलत भएको देखिएमा निविदन परेको सात दिनभित्र त्यस्तो सूचना सच्याई सोको जानकारी निविदकलाई दनि पर्नेछ । ३६. असल नियतले गरेको कामको बचाउ : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा असल नियतले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नजिउपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र नजिलाई कुनै सजाय गरिने छैन । ३७. यसै ऐन बमोजमि हुने : यस ऐनमा लेखिए जतकिुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ३८. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । अनुसूची । (दफा १८ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतज्जिा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा मात्र रहित रहनु पर्ने भनी जनताद्वारा जनआन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै मुलुकको संविधान र कानूनप्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको प्रमुख सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त पदको जम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहजिा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी नागरिकको सुसूचित हुने हकको सम्मान गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी प्रचलन र कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील रहनेछु । मतिः- । हस्ताक्षर ।